



DIA 25

TRILHA TITÃ

AULA 6/6

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER JUDICIÁRIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

CF ARTS. 92-100 • ÓRGÃOS • MAGISTRATURA • QUINTO • AUTONOMIA

1

2

3

4

5

6

TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

QUESTÕES REAIS / BANCO IDENTIFICADO • SEM GABARITO IMEDIATO



ORGANIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO

O rol do art. 92 e as inclusões que a banca cobra



1. Órgãos do Poder Judiciário - art. 92

A Constituição enumera STF, CNJ, STJ, TST, TRFs e juízes federais, Justiça do Trabalho, Eleitoral, Militar e os tribunais e juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

EXEMPLO O CNJ integra o Poder Judiciário, embora exerça controle administrativo e financeiro e disciplinar, não função jurisdicional típica.

BIZU 95+ Art. 92 é lista para decorar; TST e CNJ são pegadinhas frequentes.

PEGADINHA Excluir o CNJ por não julgar causas como tribunal jurisdicional.

Q01

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • TELEBRAS • 2022 • Q1889561

Item real identificado (condensado): a reserva de um quinto nos TRFs e tribunais estaduais/DF para MP e advocacia é o quinto constitucional. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



MAGISTRATURA

Garantias, vedações e quinto constitucional



2. Estatuto da magistratura e garantias

O art. 93 estabelece princípios do Estatuto da Magistratura. O art. 95 assegura vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio, com hipóteses e ressalvas constitucionais, além de vedações aos juízes.

EXEMPLO No primeiro grau, a vitaliciedade é adquirida após dois anos de exercício.

BIZU 95+ VITALICIEDADE + INAMOVIBILIDADE + IRREDUTIBILIDADE = trio clássico.

PEGADINHA Tratar garantias como absolutas ou ignorar ressalvas constitucionais.

Q02

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • FNDE • 2012 • Q274748

Item real identificado (condensado): autonomia financeira impediria qualquer ajuste do Executivo em proposta do tribunal, mesmo acima dos limites da LDO. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



AUTONOMIA E RESERVA DE PLENÁRIO

Orçamento, inconstitucionalidade e pontos de prova



3. Quinto constitucional - art. 94

Um quinto dos lugares dos TRFs e dos tribunais dos Estados e do DF e Territórios é composto por membros do Ministério Público com mais de dez anos de carreira e advogados com notório saber, reputação ilibada e mais de dez anos de atividade profissional.

EXEMPLO As classes formam lista sêxtupla; o tribunal reduz a tríplice e o Executivo escolhe um nome.

BIZU 95+ QUINTO não vale indistintamente para todos os tribunais.

PEGADINHA Afirmar que todos os tribunais superiores têm quinto constitucional pelo art. 94.

4. Reserva de plenário e autonomia

Pelo art. 97, tribunal só declara inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou do órgão especial. O art. 99 garante autonomia administrativa e financeira ao Judiciário, dentro das regras orçamentárias constitucionais.

EXEMPLO Proposta orçamentária acima dos limites da LDO pode ser ajustada pelo Executivo para consolidação.

BIZU 95+ ART. 97 = MAIORIA ABSOLUTA; ART. 99 = AUTONOMIA, não soberania orçamentária.

PEGADINHA Dizer que o Executivo nunca pode ajustar proposta do Judiciário.

MAPA FINAL DE PROVA

Judiciário geral: rol, garantias, composição e autonomia

**ART. 92**

Órgãos do Poder Judiciário.

ARTS. 93-95

Estatuto, quinto constitucional e garantias/vedações da magistratura.

ART. 97

Cláusula de reserva de plenário: maioria absoluta.

ART. 99

Autonomia administrativa e financeira, com disciplina orçamentária.

CHECKLIST 95+ - O QUE NÃO PODE ERRAR

- Inclua CNJ e TST na lista atual do art. 92.
- No primeiro grau, vitaliciedade após dois anos; inamovibilidade admite exceção constitucional.
- Quinto: TRF + TJ/DF; lista sêxtupla da classe, tríplice do tribunal.



CORREÇÃO

Gabarito comentado + revisão de 60 segundos

**Q01 C**

CEBRASPE • TELEBRAS • 2022 • Q1889561

Certo. É a regra do art. 94. A banca explora o alcance: não se projeta automaticamente a todo tribunal do Judiciário.

Q02 E

CEBRASPE • FNDE • 2012 • Q274748

Errado. O art. 99, §4º, autoriza o Executivo a realizar os ajustes necessários para consolidação se a proposta ultrapassar os limites estipulados na forma constitucional.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

- Órgãos: art. 92.
- Garantias: art. 95. Quinto: art. 94. Reserva: art. 97.
- Autonomia financeira não elimina limites orçamentários do art. 99.

RASTREABILIDADE E FONTES

Constituição Federal de 1988, arts. 92 a 99 - texto compilado do Planalto • QConcursos: Q1889561 e Q274748 - enunciados condensados